

1502041-72.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502041-72.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502041-72.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159293/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 18467356 - DEL.POL.BERTIOGA, 1471/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2159293 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

VITORIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de junho de 2021, às 23h20, na Rua Dez, 75, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, a ré trazia consigo e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico 573 (quinhentas e setenta e três) porções de maconha, pesando 1.175kg (um quilo cento e setenta e cinco gramas); 1900 (um mil e novecentas) porções de crack, pesando 525,0g (quinhentos e vinte e cinco gramas) e 4263 (quatro mil duzentas e sessenta e três) porções de cocaína, pesando 5.680kg (cinco quilos

seiscentos e oitenta gramas) conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de constatação preliminar de fls. 16 e fotografias de fls. 21/24. Devidamente notificada (fls. 110), a acusada apresentou resposta escrita à acusação (fl. 115/120).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 121).

Em 14 de novembro de 2021 a ré foi devidamente citada (fls. 143).

Em instrução (fls. 148/150), foram tomados os depoimentos das testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada. Encerrada a instrução, as partes requereram prazo para apresentação de memoriais.

O Ministério Público (fls. 163/170), entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A Defesa (fls. 177/182), por sua vez, alegando a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, pugnou pela improcedência do pedido condenatório.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl. 17), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 18), laudo pericial (fls. 154/159), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Elton Rodrigues de Melo de Souza, policial militar, disse em Juízo que que estavam no local em patrulhamento, área conhecida pelo tráfico, e ao encontrarem ela, próxima a um beco, quando avistou a viatura ela retornou rapidamente, mas foi abordada. Não fizeram busca pessoal, pois não tinha policial feminina, então apenas viram o que tinha na sacola, que era emporcões de cocaína. Ela disse que guardaria as drogas num barraco, próximo ao beco. No barraco. Com ela localizaram 200 porções de cocaína. No barraco localizaram as demais porções de drogas. O local era utilizado para armazenar e “porcionar” as drogas, para a venda. Não se recorda se ela morava no local, ela disse que acondicionava e tomava conta das drogas. Não conhecia a ré de outras abordagens e a reconhece sem dúvidas. Ela disse que estava levando as drogas para o local.

Interrogada, a réu confessou a prática do crime a ela imputado. Disse que no dia e horários apontados na denúncia estava portando 200 porções de cocaína. Que alega em sua defesa que não possuía qualquer conhecimento da casa, tampouco conhecia o menino que passou a ela as drogas. Que pegou a sacola contendo as drogas com o intuito de obter dinheiro para sustentar seus filhos menores, que estava desempregada em razão da pandemia. Que não possui vínculo com a casa, não morando neste endereço, embora no mesmo bairro. Que não tinha pertences seus na casa apontada pelos policiais. Que está muito arrependida e que pede mais uma oportunidade para prosseguir sua vida, principalmente com os cuidados de seus filhos. Que seus filhos estão com sua tia, e que sua tia também precisa cuidar dos filhos dela. E que precisa de ajuda da senhora Vitória para cuidar dos filhos. Que estava a cerca de 200 metros da casa quando foi abordada pelos policiais. Que nunca esteve na casa apontada na denúncia antes. Que sua abordagem foi na rua e que foi a primeira vez que cometeu o ato. Que o menino que entregou as drogas a ela, não combinou forma de pagamento, preço, não dizendo nada nesse sentido. Que quando os policiais se dirigiram ao barraco não os acompanhou pois já estava presa. Que ficou na viatura. Que somente viu o restante das drogas na delegacia, quando os policiais apresentaram. Que ninguém mais foi abordado na data dos fatos.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando

prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pela ré (confissão) encontra-se em consonância com o arcabouço probatório apresentado pelo policial que participou da prisão.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento do policial com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas atividades.

O policial, segundo afirmou e foi confirmado pela própria acusada, sequer conhecia a ré, e interesse algum teria em prejudicá-la imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria ao policial a prisão supostamente ilegal.

Além disso, como dito, existem o auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl. 17), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 18), laudo pericial (fls. 154/159) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como

sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso é extremamente elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores – Recurso defensivo – Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas – Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") – Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP; Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018)". E: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal – Não cabimento – A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo – Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente – Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos – Descabimento – O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal – Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não os possui, sendo certo que inquéritos e processos criminais em andamento não podem ser levados em conta para exasperação da pena-base, nos termos da Súmula n.º 444, do STJ, pelo que nada se tem a valorar. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social da ré, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face da ré. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima entendo que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes de pena. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, do CP), bem como a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Assim, atenua-se a pena da ré no patamar máximo, considerando o teor da Súmula n.º 231, do STJ para fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes estão quaisquer causas de aumento de pena.

Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa). Diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da natureza e, sobretudo, da quantidade de drogas

apreendidas com a ré - 573 (quinhentas e setenta e três) porções de maconha, pesando 1.175kg (um quilo cento e setenta e cinco gramas); 1900 (um mil e novecentas) porções de crack, pesando 525,0g (quinhentos e vinte e cinco gramas) e 4263 (quatro mil duzentas e sessenta e três) porções de cocaína, pesando 5.680kg (cinco quilos seiscentos e oitenta gramas) - , entende-se que o redutor deva ser aplicado no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77 (quatum da pena), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender a pena da ré.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré VITORIA DA SILVA, como incurso no artigo 33, "caput", § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Estabelecida o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, conforme já fundamentado, mostra-se gravosa e inadequada a manutenção da prisão preventiva estabelecida em face da ré, pelo que concedo o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Por fim, determina-se a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Bertioga, 13 de maio de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA